МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 07 дугаар сарын 09 № 5/26 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД
АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА,
Ш.ИДЭРБАЯСГАЛАН ТАНАА

Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган Сумын онцгой комиссын шийдвэрээр 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр коронавирусын халдвар авсан нэр бүхий иргэдийн нэрсийг Эрдэнэбулган сумын фэйсбүүк хуудсанд нийтэд мэдээлэсэн тухай нэр бүхий иргэний мэдээлэл, Түнэл суманд орон гэргүй хэсэг иргэдийг тусгаарлах арга хэмжээ авч, тусгаарлах байрны ойр орчимд зорчихгүй байх тухай анхааруулга, мэдээллийг олон нийтэд түгээсэн нь хүний нэр төрийг гутаан доромжилсон, ялгаварлан гадуурхсан байж болзошгүй талаарх мэдээллийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэгээс 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр тус тус ирүүлсэн.

Комисс дээрх мэдээллийн мөрөөр шалгах ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1. Лхаваа Наа гэх хаягаас Эрдэнэбулган сумын фэйсбүүк группт “2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр Сумын онцгой комиссын шийдвэрээр Ковид-19 өвчнөөр өвчилсөн иргэдийн нэрсийг ил болгох боллоо. Нийт батлагдсан тохиолдол 35 үүнээс эмчлэгдэн гарсан 17 иргэн, одоо эмчилгээнд байгаа 18 иргэн байна. Үүнд: нэр бүхий 13 иргэдийг PCR батлагдаж эмчлэгдэж байна. Эдгээр хүмүүсийн ойрын хавьтал болох хүмүүс гэр гэртээ байж гэрийн гадна, хашаандаа тэмдэглэгээ хийнэ үү. Мөн удаан хугацаагаар уулзаж цуг хамт байсан хүмүүс байвал Эрүүл мэндийн төвд хандана уу” гэх мэдээллийг, Чимэдмаа Цэдэвдамба гэх хаягаас “Доорх шарлуулсан өрхүүдэд гэрийн тусгаарлалтад байгаа иргэд байгаа тул та бүхэн тэр айлд очихгүй байна уу? Мөн тухайн өрхөөс гадуур явахгүй гэртээ байх ёстой. Гадуур явж байгаа тохиолдолд мэдээлэл өгнө үү?” гэх мэдээллийг зургийн хамт тус тус байршуулжээ.

Дээрх мэдээллийн мөрөөр Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Оюумаатай 2021 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр утсаар холбогдож тодруулахад “...коронавирусын халдвар авсан иргэдийг бусдад халдвар тараахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр Сумын онцгой комиссын хуралдаанаар хэлэлцээд коронавирусын халдвар авсан иргэдийн мэдээллийг сумын фэйсбүүк хуудаст байршуулж, бусад иргэдэд сэрэмжлүүлэг болгох үүднээс байршуулсан бөгөөд тухайн өдрийн 22.00 цагийн орчимд Эрүүл мэндийн төвийн дарга Б.Лхагвасүрэнд хэлж уг мэдээллийг устгасан” гэх тайлбар өгсөн, уг тайлбар нь тус сумын нэр бүхий иргэдээс авсан тайлбар, цахим орчинд тараагдсан байдлаар тогтоогдож байна.

2. Түнэл сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ц.Чимэдмаатай 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр утсаар холбогдож тодруулахад “...гэрийн тусгаарлалтад, ажиглалтад байгаа иргэд гадуур чөлөөтэй яваад байна гэж хэсэг иргэдээс гомдол ирүүлсэн учир 2021 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд Түнэл сумын фэйсбүүк хуудаст тусгаарлалтад байгаа иргэдийн

15210075

байршлын зураглалыг бусад иргэдэд анхааруулах зорилгоор байршуулсан байснаа устгасан. Өнөөдрийн байдлаар Түнэл сумын хэмжээнд гэрийн тусгаарлалтад 2 иргэн, коронавирусын халдвар авсан 15 иргэн байна" гэх тайлбарыг өгсөн, уг тайлбар нь "чимэдмаа цэдэндамба" гэсэн өөрийн фэйсбүүк хуудаст тусгаарлалтад байгаа иргэдийн байршлын зураглалыг байршуулсан, фэйсбүүкийн бусад группт нийтэд хуваалцсан, тус мэдээллийг Комисст нэр бүхий иргэдээс өнөөдрийг хүртэл ирүүлсээр байгаагаар дээрх үйл явдал давхар нотлогдож байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад "...хүнийг ялгаварлан гадуурхаж үл болно", мөн хуулийн 13-т "халдашгүй чөлөөтэй байх, иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууцыг хуулиар хамгаална", "Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5 дахь заалтад "ялгаварлан гадуурхахгүй байх", мөн зүйлийн 5.1.7-д "хүний нэр төр, алдар хүндийг гутаан доромжлох, сэтгэл зүйн дарамт, хохирол учруулж болзошгүй мэдээлэл тараахгүй байх", мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.5 "эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, арга хэмжээ нь "...хүнийг ялгаварлан гадуурхахгүй, нэр төрийг нь доромжлохгүй байх", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.21-д "коронавирусын халдвар авсан, халдвар авсан байж болзошгүй сэжигтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхах, гутаан доромжлохоос урьдчилан сэргийлэх, хуульд заасан аргаар таслан зогсоох арга хэмжээ авах"-ыг Засгийн газарт үүрэг болгосон. Мөн Улсын онцгой комиссын даргын "Түр журам, заавар батлах тухай" 2021 оны 43 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар баталсан "Гэрийн ажиглалтын үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам"-ын 1.5-т заасан "хууль дээдлэх, хүнийг эрхийг хангах" зарчмыг төрийн байгуулага, албан тушаалтан үйл ажиллагаандаа баримталж ажиллана" гэж тус тус заажээ.

Иймд коронавирусын халдварын улмаас гэрийн ажиглалтад байгаа иргэдийн нэр төрд халдаж, сэтгэл зүйн дарамтад оруулж, овог, нэр, гэрийн хаягийг олон нийтийн цахим сүлжээгээр нийтэд мэдээлж, хүний эрүүл мэндийн нууцыг задруулах байдлаар хүний эрхийг зөрчсөн холбогдох албан тушаалтнуудад хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцох нь зүйтэй байх тул Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний шаардлагыг хүргүүлж байна.

Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 10 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Жич: Комисст ирүүлсэн тухайн мэдээллийг үндэслэн аймгуудын Засаг дарга нарт Комиссын гишүүний 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 5/33 дугаартай Зөвлөмжийг хүргүүлсэн болно.

Хувийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнхцэцэгт.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД